

Nr. 71 Runderlaß des Reichsministers des Innern. 21. April 1939

R 43 II/386, Bl. 300 Fotokopie von Ausfertigung

Beginn:

Beginn:

An die Obersten Reichsbehörden.

Betr.:

Fassung der Gesetze.

Gelegentlich eines Vortrags über das „Ostmarkgesetz“¹, das auf Weisung des Führers gegenüber meiner Vorlage erheblich gekürzt wurde, indem alle Bestimmungen nichtgrundsätzlicher Art in *Ausführungsbestimmungen* verwiesen wurden², hat der Führer seiner Auffassung allgemein dahin Ausdruck gegeben, daß die Reichsgesetze grundsätzlich nur *Rahmengesetze* sein sollen. Sämtliche Einzelheiten, die nicht unbedingt in das Gesetz aufgenommen werden müssen, sollen den Durchführungsbestimmungen Vorbehalten werden³.

Hierdurch wird der Wunsch des Stellvertreters des Führers nicht berührt, wonach zum Verständnis der Gesetze durch die Volksgenossen die Durchführungsvorschriften möglichst gleichzeitig mit dem Gesetz erlassen werden sollen (vgl. mein Schreiben vom 7. Februar 1939 I 147/39–1400)⁴.

Frick

¹ Am 13. 4. 1939 auf dem Berghof; s. Dok. Nrr. 19, 69 Anm. 4.

² Was gleichwohl die Notwendigkeit der Einigung über sie nicht aufhob, die gegebenen Spannungen zwischen den Ressorts nur noch stärker auflud und den Erlaß der materiell wesentlichen Bestimmungen weiter verzögerte; s. Dok. Nrr. 69 Anm. 9, 116

³ Zu diesem seit 1933 wiederholt eingeschränkten Prinzip vgl. ARH I/1, S. XVIII f.; ARHII/1, S. XVI. Beispiele für Rahmengesetze und ihre Problematik (dazu auch u. Anm. 4) s. etwa ARH II/1, Nr. 35; ARH IV, Nrr. 19, 53 Anm. 6, 189; ARH V, Nr. 176.

⁴ Mit RdSchr. vom 7. 2. 1939 hatte der RIM den ORBeh. Abschrift des folg. Schreibens des StDF an ihn vom 19. 1. übermittelt: „Einige mir vorliegende Berichte weisen daraufhin, daß allzu häufig Gesetze und Verordnungen, die den einzelnen Volksgenossen angehen, durch Rundfunk oder Presse bekanntgegeben werden, ohne daß rechtzeitig die mit der Durchführung der neuen gesetzlichen Maßnahmen betrauten Dienststellen und Behörden über Zweck, Ziel und vor allem Ausführung der neuen Gesetze unterrichtet worden sind. Mir ist selbst aus meiner Arbeit bekannt, wie schwierig oft nach Zustandekommen eines Gesetzes die Erläuterungen über dessen Ausführung im einzelnen und wie zeitraubend die Ausarbeitung der hierzu erforderlichen Erlasse ist. – Ich kann mich jedoch der Auffassung nicht verschließen, daß die Wirksamkeit eines Gesetzes in psychologischer Hinsicht in Frage gestellt ist, wenn die Volksgenossen, deren persönlichen oder wirtschaftlichen Bedürfnissen ein Gesetz abhelfen will oder die es sonst angeht, das Gesetz groß verkündet bekommen und dann bei Rückfragen von den Außendienststellen des Staates und der Bewegung erfahren müssen, daß an eine praktische Handhabung des Gesetzes noch nicht gedacht werden kann, da die hierzu gehörigen Erlasse und Erläuterungen noch nicht erschienen sind. – Die beabsichtigte Wirkung eines Gesetzes kann hierbei leicht völlig unterbleiben, da zunächst nur das Gesetz da ist, von dem die Volksgenossen aber praktisch nichts merken, später aber, wenn die Durchführungsbestimmungen heraus sind, die Anwendung des Gesetzes nur als Erfüllung eines Anspruches betrachtet wird, der nach Ansicht der Volksgenossen draußen wider die Notwendigkeit verzögert worden ist. – Ich lege daher Wert darauf, daß in Zukunft, soweit irgend möglich, Gesetze erst dann veröffentlicht werden, wenn über die Durchführung völlige Klarheit geschaffen ist, und die Erlasse hierzu mit dem Gesetz an die staatlichen Dienststellen herausgegeben werden können. – Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich diese Meinung zu eigen machen und die übrigen Reichsminister um entsprechendes Vorgehen bitten würden.“ R 43 II/386, Bl. 301 f.; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13233.

Zitierhinweis

Nr. 71 Runderlaß des Reichsministers des Innern. 21. April 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d071>